

Global Compliance Master Report

แผนแม่บทการปฏิบัติตามกฎหมายระดับสากลครบวงจร (สหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, และญี่ปุ่น)

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary & Core Common Denominators)

รายงานฉบับนี้เป็นการประมวลและสังเคราะห์ข้อกำหนดทางกฎหมายจาก 4 ตลาดการเงินและเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในโลก ได้แก่ สหภาพยุโรป (EU), สหรัฐอเมริกา (US), สหราชอาณาจักร (UK), และประเทศญี่ปุ่น (Japan) เพื่อให้ DavinTrade SaaS มีสถาปัตยกรรมที่พร้อมรองรับผู้ใช้ทั่วโลกอย่างสมบูรณ์แบบ

🌐 กฎเหล็ก 5 ประการที่ทุกตลาดสากลยอมรับร่วมกัน (The 5 Universal Pillars):

- สถานะ Execution-Only Analytical Tool:** ทุกประเทศมีข้อยกเว้นให้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณไม่ต้องขอใบอนุญาตที่ปรึกษาการเงิน ตราบใดที่เป็นสูตรคณิตศาสตร์ทั่วไป ไม่เจาะจงบุคคล และไม่ส่งคำสั่งเทรดอัตโนมัติ
- ความโปร่งใสของ AI & การไม่หลอกลวง (AI Transparency):** ต้องมีป้ายบอกสถานะ AI ชัดเจน และไม่โฆษณาเคลมกำไรหรือความแม่นยำเกินจริง
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล & สิทธิการลบข้อมูล (Right to Erasure):** การปิดช่องโหว่ลบข้อมูลบัญชี (ธง F21) ตอบโจทย์ทั้ง GDPR, UK GDPR, CCPA และ APPI พร้อมกันในจุดเดียว
- สิทธิผู้บริโภคและการยกเลิกแบบ 1-Click (Click-to-Cancel):** การมีปุ่มยกเลิก Subscription บนหน้าเว็บแบบ Self-service สอดคล้องกับกฎหมายทุกภูมิภาค
- ภาษีและความปลอดภัยการชำระเงิน:** การเปิดใช้ Stripe Tax จัดการภาษีแยกประเทศ (EU VAT, UK VAT 20%, Japan JCT 10%) และเปิดใช้ 3D Secure (3DS2)

2. ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดทั้ง 4 ประเทศ (Global Comparative Matrix)

มิติทางกฎหมาย	EU สหภาพยุโรป (EU)	US สหรัฐอเมริกา (US)	GB สหราชอาณาจักร (UK)	JP ประเทศญี่ปุ่น (Japan)
หน่วยงาน / กฎหมายการเงิน	ESMA / MiFID II - Execution-Only Tool - ข้อความเตือนความเสี่ยง CFD	CFTC / NFA / SEC - Publisher's Exemption - ข้อความบังคับ CFTC 4.41	FCA / FSMA 21 - PERG 8.29 Non-Advisory - คำเตือนความเสี่ยง PS19/18	JFSA / FIEA - 投資助言業の適用除外 - ค่าธรรมเนียม 元本割れリスク
การกำกับดูแล AI & ความโปร่งใส	EU AI Act (Art. 50) - บังคับใช้แล้ว 2 ส.ค. 26 - Machine-Readable Meta - Persistent AI Badge	FTC Section 5 - ห้ามเคลม AI เกินจริง - Testimonial Disclosures	UK Sector Framework - กำกับโดย FCA & ICO - AI Explainability & Safety	METI/MIC AI Guidelines - AI事業者ガイドライン - Transparency & Security
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy)	EU GDPR (Art. 17) - สิทธิขอลบข้อมูล (F21) - Cookie Consent (ePrivacy) - PII Sanitizer ก่อนเข้า AI	CCPA / CPRA - Do Not Sell/Share Info - AI Training Opt-Out	UK GDPR & Data Act - Right to Erasure (F21) - Cookie Consent (PECR)	APPI (個人情報保護法) - แจ้งการโอนข้อมูลข้ามแดน - Right to Erasure (F21)
สิทธิผู้บริโภค / สมาชิก	EU Consumer Rights สละสิทธิคืนเงิน 14 วัน (Waiver Checkbox)	FTC Click-to-Cancel ยกเลิกง่ายใน 1-2 คลิก บนหน้า Billing	DMCC Act 2024 - อีเมลเตือนก่อนตัดรอบปี 1-Click Exit Rights	Tokushoho Act จัดทำหน้า / tokushoho (特定商取引法に基づく表記)
ภาษีการค้าดิจิทัล	EU VAT OSS คำนวณ VAT ตามประเทศสมาชิก	US Sales Tax Economic Nexus (Stripe Tax)	HMRC UK VAT อัตราภาษี 20%	National Tax Agency ภาษีบริโภค JCT 10%

3. สรุปสาระสำคัญแยกตามภูมิภาค

3.1 EU สหภาพยุโรป (EU AI Act & GDPR)

- **EU AI Act มาตรา 50** (มีผลบังคับใช้แล้ว): บังคับติดป้ายบอกสถานะ AI บน AIAnalystPanel และ Web Chat, ฝัง Machine-Readable Metadata ใน SSE Stream / API Payload, และมี Disclaimer ได้ TradeSetupCard.tsx (High-risk เลื่อนไปปี 2027/2028 ไม่กระทบเรา)
- **GDPR สิทธิการลบข้อมูล (ขง F21)**: สร้าง Deletion Worker สำหรับ Hard-Delete / Anonymize บัญชีที่ขอลบข้อมูล
- **สิทธิถอนตัว 14 วัน**: เพิ่ม Checkbox สละสิทธิคืนเงิน 14 วันเพื่อเริ่มใช้บริการทันทีบนหน้า /checkout

3.2 US สหรัฐอเมริกา (CFTC, FTC & CCPA)

- **CFTC Rule 4.41 Mandatory Disclaimer**: กฎหมายบังคับให้ใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบผลการทดสอบย้อนหลังแบบคำต่อคำลงในหน้า /disclaimer และ /pricing
- **Publisher's Exemption**: ดำรงสถานะเป็นซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ทั่วไป ไม่รับฝากเงิน และไม่ส่งคำสั่งเทรดแทนลูกค้า เพื่อไม่ต้องจดทะเบียนเป็น Commodity Trading Advisor (CTA)
- **FTC AI Advertising**: ห้ามโฆษณาการันตีผลกำไรหรือความแม่นยำ AI เกินจริง

3.3 GB สหราชอาณาจักร (FCA, DMCC Act & Post-Brexit UK VAT)

- **FCA Financial Promotions (FSMA Section 21)**: ชี้แจงสถานะ Non-Advisory และใส่คำเตือนความเสี่ยงอนุพันธ์ CFD/Leverage ตามมาตรฐาน FCA PS19/18
- **DMCC Act 2024**: กฎหมายคุ้มครองสมาชิกใหม่ กำหนดให้มีระบบยกเลิกแบบ 1-Click และส่งอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนตัดเงินรายปี
- **HMRC UK VAT**: แยกการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม UK VAT 20% ออกจากระบบ EU VAT

3.4 JP ประเทศญี่ปุ่น (JFSA, Tokushoho & APPI)

- **JFSA Software Scope**: วางสถานะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ (チャート分析ツール) และมีข้อความเตือนความเสี่ยงภาษาญี่ปุ่น (元本割れリスク)
- **Tokushoho Act (特定商取引法)**: กฎหมายบังคับให้มีหน้า /tokushoho ระบุชื่อผู้ให้บริการ, ที่อยู่, ช่องทางติดต่อ และนโยบายการยกเลิก/คืนเงินอย่างชัดเจน
- **JCT 10%**: รองรับการหักภาษีบริโภคของญี่ปุ่น 10% ผ่าน Stripe Tax

4. แผนแม่บทปฏิบัติการรวม: Phase 16 (Global Legal & Compliance Polish)

งานด้านกฎหมายสากลทั้งหมดจะถูกรวมเป็น **Phase 16** ดำเนินการหลังสิ้นสุด **Session 8B** ใน Master Roadmap โดยมีรายการงานแบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้:

หมวดงาน	รายละเอียดงานที่ต้องปฏิบัติ (Action Items)	ไฟล์เป้าหมายใน Codebase
1. หน้ากฎหมาย & ข้อความ (Legal Copy & Disclaimers)	- อัปเดต /disclaimer ใส่ข้อความ CFTC 4.41, FCA PS19/18, และ JFSA Risk Notice - อัปเดต /terms ระบุสถานะ Execution-Only Software ทุกตลาด - สร้างหน้า /tokushoho สำหรับตลาดญี่ปุ่น	app/(marketing)/disclaimer/page.tsx app/(marketing)/terms/page.tsx app/(marketing)/tokushoho/page.tsx
2. หน้าจอ UI & เช็กเอาท์ (Frontend & Checkout UX)	- เพิ่ม Cookie Consent Banner 3 ระดับ ใน app/layout.tsx - เพิ่ม Checkbox สละสิทธิคืนเงิน 14 วัน ใน app/checkout/page.tsx - เพิ่มลิงก์ Tokushoho ใน components/layout/footer.tsx	app/layout.tsx app/checkout/page.tsx components/layout/footer.tsx
3. AI Copilot & Feeds (AI & Narrative Engine)	- ดีดป้าย 🗉 DavinTrade AI บน AIAlystPanel.tsx - ฝัง Machine-Readable Meta ใน /api/ai/chat/stream - ดีดป้าย Algorithmic Comment และ Disclaimer บน TradeSetupCard.tsx - ติดตั้ง PII Sanitizer กรองข้อมูลก่อนส่งเข้า LLM	components/terminal/AIAlystPanel.tsx app/api/ai/chat/stream/route.ts components/cards/TradeSetupCard.tsx operation-service/src/ai/
4. งานระบบหลังบ้าน & ภาษี (Backend Workers & Tax)	- ปิดธง F21 โดยสร้าง Account Deletion Worker ใน operation-service - สร้าง Pre-Renewal Email Cron สำหรับสมาชิกรายปีใน money-service - เปิดใช้ Stripe Tax สำหรับ EU VAT, UK VAT (20%) และ Japan JCT (10%)	operation-service/src/account/ money-service/src/crons/ money-service/src/stripe/

5. สรุปความมั่นใจสำหรับผู้บริหาร (Executive Confidence)

🗉 ข้อสรุปเชิงกลยุทธ์สำหรับ Davin:

- 1. **สถาปัตยกรรมของ DavinTrade ผ่านเกณฑ์สากลเกือบทั้งหมดอยู่แล้ว:** การเป็น SaaS เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ถือเงินลูกค้า และมีปุ่มยกเลิก 1-Click ทำให้ปลอดภัยจากข้อหาที่ร้ายแรงในทุกประเทศ
- 2. **การรวมทำใน Phase 16 เป็นแนวทางที่ดีที่สุด:** ช่วยรักษาความต่อเนื่องและโฟกัสของทีมพัฒนาในการรัน Master Roadmap (Phases 7 → 15 → 8B) ให้เสร็จอย่างแม่นยำ แล้วค่อยเก็บงาน Compliance ทั้งหมดรอบเดียว
- 3. **DavinTrade จะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายระดับสากล (Global Enterprise Ready) อย่างแท้จริงครับ!**

เอกสารฉบับนี้คือรายงานแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ (Master Compliance Framework) สำหรับโครงการ DavinTrade SaaS